

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 922/2541 นาย ไพบุลย์ สกุล เทพ โจทก์
บริษัท ดารา เหนือ จำกัด (มหาชน จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171

ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยในหมวดสวัสดิการ พนักงานกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมไว้ว่า พนักงานที่มีอายุงาน ครบ 6 ปี จำเลยจะจ่ายเงินสมทบให้อีก 60 เปอร์เซ็นต์ของเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยเมื่อลาออกก็ตามแต่ระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยมีข้อความที่แสดงเจตนารมณ์ไว้ว่า เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันว่าจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทจำเลยไม่ว่าเพราะลาออกหรือเกษียณอายุ ซึ่งไม่ใช่การพ้นสภาพเป็นพนักงานเนื่องจากกระทำ ความผิด เพื่อให้พนักงานได้รับเงินจำนวนหนึ่งคือเงินสะสมซึ่งเป็นของพนักงานเองที่จำเลยหักเก็บไว้ให้คืนพร้อมดอกเบี้ย และจำเลยจะสมทบตอบแทนให้อีกจำนวนหนึ่งโดยคิดเป็นอัตราส่วนของเงินสะสมที่หักไว้ตามจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ยของจำนวนเงินดังกล่าวด้วย และสำหรับพนักงานที่ทำงานให้แก่จำเลยยังไม่ครบ 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พนักงานนั้นก็ยังคงมีสิทธิได้รับแต่เพียงเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ย โดยยังไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นคำว่า "จะสมทบ" ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยจึงมีความหมายเพียงบอกเวลาภายหน้าเท่าที่อายุงานของพนักงานยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยกำหนดไว้เท่านั้น จำเลยจะ หยิบยกเอาคำว่า "จะสมทบ" มาแปลความหมายบิดเบือนให้ผิดแผกแตกต่างไปจากความหมายที่แท้จริงเพื่อให้เป็น

ประโยชน์แก่จำเลยว่าเป็นดุลพินิจของจำเลยที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่โจทก์หรือไม่
จ่ายสมทบให้ก็ได้ แล้วแต่จำเลยจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นราย ๆ ไปหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ 134,925.77 บาท แก่
โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์เป็นพนักงานของจำเลยเงินสะสมซึ่งเป็นเงินที่หักจากเงิน
เดือนของโจทก์จำเลยไม่ได้ประวิงการจ่าย แต่เนื่องจากจำเลยต้องตรวจสอบหนี้สิน
ของพนักงานทุกคนที่ลาออกก่อนจึงจะจ่ายให้ ส่วนเงินสมทบ ตามระเบียบข้อ
บังคับการทำงานของจำเลย หมวดที่ 9สวัสดิการพนักงาน ข้อ 2 2) - 8) นั้น กำหนด
ว่า พนักงานคนใดลาออก บริษัทจะพิจารณาจะสมทบให้เฉพาะข้อใดข้อหนึ่ง และเป็น
ดุลพินิจของจำเลยจะพิจารณาสมทบให้หรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสมของเศรษฐกิจ
ปัจจุบันจำเลยประสบภาวะการขาดทุนและการทุจริตของพนักงาน ทั้งเมื่อปี
2539พนักงานประท้วงนัดหยุดงาน เมื่อพนักงานคนใดลาออกในช่วงดังกล่าว จำเลย
จะไม่พิจารณาเงินสมทบให้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลย หมวด
ที่ 9 สวัสดิการพนักงานเกี่ยวกับเงินสะสมพนักงาน ระบุว่าพนักงานจะไม่ได้รับเงิน
สมทบก็ต่อเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะกระทำความผิด โดยไม่ปรากฏว่า
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวระบุไว้ว่าจำเลยจะจ่ายหรือไม่ก็ได้ตามแต่ดุลพินิจของ
จำเลย เมื่อโจทก์ทำงานกับจำเลยมาเป็นเวลา 6 ปีเศษโจทก์สิ้นสุดการเป็นพนักงาน
ของจำเลยเพราะลาออก โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยและเงินสมทบ

60 เปอร์เซ็นต์ของเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยเมื่อลาออกจำเลยต้องจ่ายเงินสะสมพร้อมเงินสมทบตามฟ็องพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน 134,925.77 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าความหมายของคำว่า "จะสมทบ" เป็นดุลพินิจของจำเลยว่าจะสมทบให้หรือไม่สมทบให้ก็ได้ แล้วแต่จำเลยพิจารณาเป็นราย ๆ ไปนั้น เห็นว่าแม้คำว่า "จะ" เป็นการบอกเวลาภายหน้าดังที่จำเลยอ้าง แต่ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยข้างต้นมิได้มีเพียงคำว่า "จะสมทบ" เท่านั้น หากยังมีข้อความที่แสดงเจตนารมณ์ไว้ด้วยว่า เพื่อให้พนักงานมีหลักประกันว่าจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทไม่ว่าเพราะลาออกหรือเกษียณอายุซึ่งไม่ใช่การพ้นสภาพเป็นพนักงานเนื่องจากกระทำ ความผิด บริษัทได้ตระหนักถึงความมั่นคงในอนาคตของพนักงานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมของพนักงานไว้ว่า เมื่อพนักงานมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ก็จะสมทบให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ของเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ยเมื่อลาออก มีอายุงานครบ 6 ปี จะสมทบให้ 60 เปอร์เซ็นต์ ของเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ย และจะสมทบเพิ่มขึ้นตามอายุงานปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ จนครบ 100 เปอร์เซ็นต์อันแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ได้วางระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยดังกล่าวไว้ก็เพื่อที่จะให้พนักงานได้รับเงินจำนวนหนึ่งคือเงินสะสมซึ่งเป็นของพนักงานเองที่จำเลยหักเก็บไว้ให้คืนพร้อมดอกเบี้ย และจำเลยจะสมทบตอบแทนให้อีกจำนวนหนึ่ง โดยคิดเป็นอัตราส่วนของเงินสะสมที่หักไว้ตามจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ยของจำนวนเงินดังกล่าวด้วย แต่พนักงานที่ทำงานให้แก่จำเลยยังไม่ครบ 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พนักงานก็คงมีสิทธิได้รับแต่เพียงเงินสะสมพร้อมดอกเบี้ย โดยยังไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบตามที่กำหนดไว้ ฉะนั้น คำว่า "จะสมทบ" ตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยจึงมีความหมายเพียงบอกเวลา

ภายหน้าเท่าที่อายุงานของพนักงานยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบข้อบังคับการ
 ทำงานของจำเลยกำหนดไว้เท่านั้น จำเลยจะหยิบยกเอาคำว่า "จะสมทบ" มาแปล
 ความหมายบิดเบือนให้ผิดแผกแตกต่างไปจากความหมายที่แท้จริงเพื่อให้เป็น
 ประโยชน์แก่จำเลยว่าเป็นดุลพินิจของจำเลยที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่โจทก์หรือไม่
 จ่ายสมทบให้ก็ได้แล้วแต่จำเลยจะพิจารณาเห็นสมควรเป็นราย ๆ ไป ดังที่จำเลย
 อุตธรณ์หาได้ไม่

พินากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>